

1500530-61.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2080740/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 10731284 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1167/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Réu:

KENNEDY GONÇALO DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Audiência: Instrução, Debates e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital nº:

1500530-61.2020.8.26.0540 Controle: 2020/000526

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2080740/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 10731284 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1167/2020 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Réu:

KENNEDY GONÇALO DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Audiência: Instrução, Debates e Julgamento

Advogado(a) dativo(a)/constituído(a) Eduardo Henrique Gonçalves Pereira 399481/SP

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). Michelle BregnoLi de Salvo

Aos 13/09/2022 às 13:00horas, perante este Juízo da Segunda Vara Criminal da

Comarca de Santo André, realizado excepcionalmente de forma virtual, com a

concordância das partes, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de

acesso de pessoas ao prédio do fórum, presidida pelo(a) Exma. Sra. Dra. TERESA

CRISTINA CABRAL SANTANA, MMa Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal, comigo

Escrevente, ao final assinado, foi por ordem da MMa. Juíza, aberta, com as

formalidades legais, a audiência supra, em que figuram como partes as acima

mencionadas. Os depoimentos e declarações foram colhidos por videoconferência, cuja

gravação encontra-se arquivada em pasta devidamente identificada e armazenada no

sistema OneDrive até a extinção do processo, quando, nos moldes do Comunicado CG nº

284/2020, passarão a ser armazenados em mídia física no cartório. O link para

acesso à gravação será disponibilizado oportunamente, com a observação de que as

partes têm acesso imediato à gravação, pelo prazo de vinte dias, pela ferramenta

chat da plataforma Teams. Dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, disse:

" MM(a). Juiz(a), presentes os requisitos do Artigo 76 da Lei 9099/95, proponho ao

autor do fato a pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de outra natureza, consistente na entrega de 1 (hum) salário mínimo, em 3 parcelas, para uma entidade pública ou privada com destinação social, devidamente cadastrada (cf. artigo 45, § 2º do Código Penal). A entrega deverá ser feita no prazo de 30/60 e 90 dias com a juntada do recibo nos autos. Outrossim, considerando que houve aceitação do autor do fato e da Defesa, requeiro seja homologada a transação penal, aguardando-se em cartório, o cumprimento do acordo, no prazo estabelecido. Pelo MM(a). Juiz(a) foi dito que: "Considerando que a proposta do Ministério Público foi aceita pelas partes, homologo, aplico a(o) Autor(a) com fundamento no artigo 76, § 4º, da lei 9.099/95, a pena restritiva de direito, consistente na doação ao de 1(hum) salário mínimo dividido em 3 parcelas (30/60/90), ao 1- Torno sem efeito o recebimento da denúncia de fls 92/93, com relação ao réu KENNEDY GONÇALO DOS SANTOS 2- "Considerando que a proposta do Ministério Público foi aceita pelas partes, e verificando a voluntariedade, legalidade e adequação da proposta, homologo, aplico a(o) Autor(a) com fundamento no artigo 28-A, §6º, do Código de Processo Penal, a pena restritiva de direito, consistente na doação ao IALP Creche Instituto de Assistência L.Pollone - Avenida Dom Pedro I, 3643, Vila Helena, Santo André, São Paulo, Cep: 09430-410 - telefone: 11-4453-2811 (Responsável: Marinete) de 01 salário mínimo, que deverá ser entregue no prazo de 30/60/90 dias a contar desta data. O autor deve entrar em contato com a entidade para combinar a forma de realizar os pagamentos e receber o comprovante das parcelas. O autor confirmou seus dados de contato como sendo: telefone 98385-6797 / 95285-5246 - e-mail: elainecgoncalo58@gmail.com. Ficou acordado em audiência que este termo será encaminhado ao defensor do acusado, no endereço de e-mail: ehgpereira@adv.oabsp.gov.br que providenciará o envio ao seu cliente, bem como ficará responsável por juntar aos autos os comprovante de pagamento ou encaminhando os mesmos ao cartório localizado no Fórum de Santo André ou encaminhando-os para o e-mail - stoandre2cr@tjsp.jus.br, devendo identificar o comprovante com o número do processo. Após a juntada do(s) comprovante(s), deverá ser aberta vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação, vindo conclusos para extinção da punibilidade. Saindo cientes os presentes, inclusive de que a presente sanção não constará da certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no artigo 76, § 4º, da Lei 9.099/95. Os presentes também saem cientificados de que o não cumprimento da sanção imposta acarretará a execução do acordo. Publicada nesta audiência. Registre-se apenas para impedir novamente a concessão do mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos. NADA MAIS. Lido e achado conforme, este termo segue assinado eletronicamente pela Juíza, deixando de se coletar a assinatura das partes nos termos dos artigos 1269, §1º da NSCGJ, e nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020. Eu _____MAG ,escrivente, lavrei e subscrevi.